

1502807-10.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328761/2021 - 05º D.P. OSASCO, 21744292 - 05º D.P. OSASCO, 3901/21/418 - 05º D.P. OSASCO, 2328761 - 05º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502807-10.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502807-10.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328761/2021 - 05º D.P. OSASCO, 21744292 - 05º D.P. OSASCO, 3901/21/418 - 05º D.P. OSASCO, 2328761 - 05º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN DE OLIVEIRA RODRIGUES RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual KEVIN DE OLIVEIRA RODRIGUES RIBEIRO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 78/80), eis que, supostamente, no dia 02 de dezembro de 2021, em torno das 21h30min, na Rua Júpiter, na via pública, altura do nº 77, Pestana, nesta cidade e Comarca de Osasco, trazia consigo, guardava, tinha em depósito e vendia drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em 71 (setenta e um) invólucros contendo Cannabis sativa L (maconha),

no total de 168,72g (cento e sessenta e oito gramas e sessenta e dois centigramas), 12 (doze) invólucros plásticos, tipo "eppendorf", contendo de cocaína, no total de 9,25g (nove gramas e vinte e cinco centigramas) e 95 (noventa e cinco) invólucros contendo cocaína na forma de crack, no total de 12,33g (doze gramas e noventa e trinta e três centigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11, laudo de constatação de fls. 22/25, fotografias de fls. 15/18 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento pelo sítio dos fatos, avistaram o denunciado na posse do que pareciam ser drogas ilícitas e na companhia de outro indivíduo. Realizada a abordagem, em revista pessoal ao denunciado foram encontrados, em seu poder, doze "eppendorfs" contendo cocaína, além da quantia de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), fruto da mercancia espúria de entorpecentes. Ao questionarem o segundo indivíduo, identificado como Marcelo Quevork Gomes Markarian, este confirmou que pretendia comprar dois pinos de cocaína, mas que não conseguira concretizar a compra. Marcelo indicou o local de onde o denunciado retirara a droga que seria comercializada, a saber, uma construção ao lado de onde estavam. No local indicado por Marcelo, os milicianos encontraram outras noventa e cinco porções de "crack" e setenta e uma porções de maconha. Indagado, o denunciado confessou, informalmente, que ali estava promovendo o comércio ilícito de drogas.

Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade e variedade de entorpecentes e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, dentre as quais a presença de dinheiro de origem lícita não demonstrada e a delação do usuário, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

É dos autos que essa não é a primeira incursão do denunciado à Justiça Criminal, consoante FA de fls. 45/50 e certidão de fls. 41/44, o qual, inclusive era foragido da justiça, havendo, contra ele, Mandado de Prisão referente ao Processo nº 0007650-11.2015.8.26.0152.

Laudo de constatação às fls. 22/25. Laudo definitivo às fls. 103/05.

Folha de antecedentes e demais certidões em nome do acusado às fls. 41/50 e 89/94.

O denunciado se encontra preso preventivamente por força da decisão de fls. 53/54.

A denúncia foi recebida por este juízo às fls. 82/88.

Citado (fls. 107), o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 114/115). Não foi suscitada qualquer questão preliminar e, quanto ao mérito, reservou-se, a Defesa, o direito de se manifestar em momento oportuno.

Em decisão de fls. 117/119 o recebimento da denuncia foi mantido e a audiência virtual de instrução, debates e julgamento foi designada para o dia 09 de março de 2022, às 13h30min.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu...

Em alegações finais, a Defesa requereu...

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A - Valoração probatória de autoria e materialidade

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva, como também à comprovação da autoria e da materialidade referente às condutas de vender, trazer consigo e ter em depósito drogas destinadas a consumo de terceiros.

A existência material do crime de tráfico restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 11), fotografias (fls. 15/18) e laudo químico-toxicológico (fls. 103/105).

Quanto à autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação ao delito de tráfico (art. 33 "caput").

A premissa fática de que o réu trazia consigo, vendia e tinha em depósito drogas para destinada a terceiras pessoas restou comprovada nos autos para além de qualquer dúvida, o que afasta o postulado da presunção de inocência.

O réu, em juízo, negou os fatos. Relatou que seu primo o deixou no local dos fatos que é próximo a um hospital uma vez que buscaria remédios. Seu primo acelerou a moto em atitude suspeita. Permaneceu no local "com as mãos para trás". Afirmou que a testemunha Marcelo também passava pelo local e foi abordado. Chegaram outras viaturas que fizeram a varredura no local. Nesta varredura foram encontradas drogas que não lhe forma apresentadas. Relata que nada foi encontrado em sua posse.

A negativa do réu restou isolada. Não é possível sua confrontação com os demais elementos de prova.

A testemunha civil Marcelo confirmou que foi comprar droga do réu (cocaína). Quando foi entregar a quantia de R\$ 20,00 houve abordagem da polícia. Afirmar que nunca tinha visto o réu, mas que já comprou drogas no local. Relatou, ainda, que parte da droga estava com o réu e outra parte em um terreno numa construção. Os policiais vasculharam o local para encontrar a droga, não sendo o réu quem indicou o local. No momento da abordagem falou que era usuário.

A testemunha policial Carlos corroborou o relato da testemunha civil. Objetivamente - e no que interessa para a conformação típica -, relatou que estava em patrulhamento na área do pestana e, ao entrar juntamente com seu parceiro na rua, ambos avistaram, no fim da via pública, três pessoas; uma das quais estava em uma motocicleta que saiu do local. Fizeram a aproximação e a pessoa de calça passou algo rosa (anote-se: os eppendorfs eram rosas - fls. 18) para a pessoa de bermuda. Os dois tentaram correr. Ao realizarem entrevista foi apurado que um era o usuário e o outro vendia o entorpecente. A testemunha Marcelo falou que comprou drogas da pessoa que estava de calça. O restante da droga estava dentro de uma sacola preta que foi localizada por seu parceiro, cuja localização fora informada pelo réu. O réu somente declinou o nome verdadeiro na delegacia.

Inicialmente, anoto que não há porquê se duvidar da versão do policial. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é porquê a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com os demais elementos de prova. No caso dos autos, em que pese a contrariedade sobre o fato de se o réu indicou ou não o local das drogas, o fato é que a testemunha civil confirmou que a droga fora, de fato, encontrada em uma construção. Ademais, a testemunha civil afirmou que foi comprar droga do réu.

Valorando-se racionalmente a prova oral verifica-se que está confirmada a autoria das condutas típicas imputadas da inicial de vender, trazer e/ou ter em depósito drogas, o que se amolda ao tipo do art. 33 da Lei 11.343/06. Da mesma forma, não há dúvida quanto ao elemento subjetivo, ou seja, a consciência e vontade de ter em depósito, vender e trazer consigo o entorpecente destinado a consumo de terceiro, seja pela quantidade, seja pela forma como estavam acondicionados e pelo fato da venda realizada a Marcelo. Não há dúvidas, por fim, que as drogas eram voltadas ao comércio espúrio.

Portanto, superado o postulado da presunção de inocência, legítima é a condenação com consequente imposição de pena, eis que reconhecida a responsabilidade penal.

B - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena em relação a Leonardo:

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/06 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, em especial a quantidade e as espécies de drogas apreendidas, nada excepcionalidade, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 diante da reincidência (fls. 41/44), o que perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, diante da reincidência, não há falar na causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Pela natureza do crime e pela quantidade da pena, o réu não faz jus a substituição por restritiva de direitos.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime inicial fechado em razão do reconhecimento da reincidência, conforme art. 33, §2º, "b" do Código Penal.

O réu está preso desde o dia 03.12.2021, portanto, pouco mais de três meses. Anoto, antes de qualquer consideração, que comungo da posição de que a detração deve se dar relativamente ao crime pelo qual o réu está preso e considerações de mérito ou de somatória de pena para fins de progressão devem ser aferidas pela Vara das Execuções Criminais. Nesse sentido: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 2. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 3. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp 1834978 / SP - 5ª Turma -

Min. RIBEIRO DANTAS – j. 04/05/2021 - DJe 10/05/2021)

Destarte, mesmo detraíndo o tempo de prisão o regime continuará sendo o fechado eis que fixado em razão da reincidência.

C- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal e:

CONDENO KEVIN DE OLIVEIRA RODRIGUES RIBEIRO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa no valor mínimo, com atualização desde o trânsito em julgado, por infração ao art. 33 “caput” da Lei 11.343/06.

D – Demais deliberações

O réu não poderá recorrer em liberdade. Preso em flagrante e mantido custodiado durante a instrução, com a decisão condenatória, não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões de sua prisão. Ademais, esta medida se impõe para se garantir o cumprimento da reprimenda penal imposta em regime fechado e para se preservar a ordem pública tendo em conta a reincidência.

Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra recolhido.

Interposto recurso, expeça-se guia de execução provisória da pena privativa de liberdade, de acordo com o artigo 674 do Código de Processo Penal, o artigo 105 da Lei de Execução Penal e o enunciado da Súmula 716 do E. Supremo Tribunal Federal.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

i) Expeça-se guia de recolhimento definitiva ou as peças necessárias para eventual complementação da guia provisória, encaminhando-se, em seguida, à Vara das Execuções Criminais competente.

ii) Ainda, (i) certifique-se acerca de eventual valor de fiança recolhido nos autos, (ii) elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e (iii) realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ. Por fim, (iv) intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no art. 479-B das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

iii) Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

iv) Determino a destruição/leilão dos objetos apreendidos. Oficie-se.

v) No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA